

1500096-35.2021.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... data dos fatos, o réu praticava o tráfico de drogas em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, o que chamou a atenção de transeuntes. Sendo assim, foi feita denúncia apócrifa à Polícia Militar, relatando que um indivíduo estava praticando o tráfico de drogas defronte à escola Francisco Gomes. Os policiais rumaram para o local designado, quando visualizaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500096-35.2021.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500096-35.2021.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2048360/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 11184997 - DEL.POL.CRAVINHOS, 171/21/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2048360 - DEL.POL.CRAVINHOS, 171/2021 - Delegacia de Polícia de Cravinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela Justiça Pública por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2021, às 00h20, na Rua José Arantes Nogueira, nº 128, Centro, na cidade de Cravinhos/SP, LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS, identificado as fls. 15, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 4,090 g (quatro gramas, noventa miligramas) de cocaína, acondicionadas em 19 (dezenove) microtubos de plástico transparentes; 17,950 g (dezesete gramas, novecentos e cinquenta miligramas) de maconha, acondicionada em 01 (um) pedaço de plástico aderente; 1,710 g (um grama, setecentos e dez miligramas) de cocaína, contida em 01 (um) invólucro de plástico incolor;

substâncias capazes de causarem dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar da portaria nº 344 do Ministério da Saúde, conforme laudo toxicológico de fls. 27/28 e imagem de fls. 17. Na data dos fatos, o réu praticava o tráfico de drogas em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, o que chamou a atenção de transeuntes. Sendo assim, foi feita denúncia apócrifa à Polícia Militar, relatando que um indivíduo estava praticando o tráfico de drogas defronte à escola Francisco Gomes. Os policiais rumaram para o local designado, quando visualizaram Leonardo, que já conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas, em atitude suspeita. Rapidamente a equipe policial surpreendeu o réu e o abordou. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 107,00 (cento e sete reais), além de uma cápsula contendo cocaína em sua mão, bem como uma pequena porção de maconha em seu bolso. Questionado sobre os objetos localizados, o réu afirmou que seriam destinados ao seu consumo, e que o dinheiro fora dado por seus pais. Não satisfeitos com as explicações dadas, os policiais seguiram para residência do réu, onde foram recebidos pelos genitores dele. E, franqueada a entrada dos agentes, foram realizadas buscas pela casa. Especificamente na gaveta de uma cômoda no quarto do réu, os policiais localizaram uma pequena porção de cocaína, acondicionada em um saco plástico, mas ele rapidamente disse que seria para seu consumo. Dando continuidade às buscas, o policial condutor pegou a carteira do réu para retirar o documento dele, quando constatou um volume no compartimento de dinheiro e, ao abrir o objeto, localizou mais 18 (dezoito) microtubos do tipo "eppendorf", todos preenchidos com cocaína. Diante do modus operandi, da denúncia apócrifa, do local da apreensão, do acondicionamento da substância psicotrópica, da quantidade fracionada, não há dúvidas quanto a ocorrência do crime de tráfico de drogas no presente caso. Ademais, quanto à quantidade, o réu informou que o dinheiro fora dado por seus genitores, em razão de estar desempregado; todavia, o valor da quantidade de drogas apreendidas não condiz a situação de desemprego alegada.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 73/90). A denúncia foi recebida (fls. 97/102). Em audiência foram inquiridas duas testemunhas da acusação e duas da defesa, sendo o réu interrogado (fls. 162). Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal (fls. 169/175). A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para uso de drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal (fls. 179/186).

É o relatório.

Fundamento.

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10), imagem (fls. 17), exame químico toxicológico (fls. 27/28), bem como pela prova oral colhida durante a instrução. O exame químico toxicológico forneceu resultado positivo para maconha e cocaína nas substâncias apreendidas com o réu, bem como constatou a presença de constatou a presença do TETRAHIDROCANABINOL (THC) e METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) comprovando a materialidade de modo que as citadas substâncias estão relacionadas na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como substância entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria é inconteste.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na denúncia.

Na fase policial o réu alegou que as drogas apreendidas são suas e que é usuário. O dinheiro ganhou do pai e da mãe (fls. 15).

Em juízo relatou que é açougueiro, não teve passagens enquanto menor, porém quando maior em 2018 foi preso e levado para Santa Rosa, posteriormente liberado na audiência de custódia. Em sua residência foram encontradas drogas para seu consumo.

Na data dos fatos saiu para comprar sorvete, não havia pino em sua mão, apenas o caroço de maconha. Os policiais foram até sua residência, o pai autorizou a entrada somente de um policial e nada foi localizado. Os policiais pediram seu documento e sua carteira estava dentro da viatura e, quando o policial pegou ao abrir encontrou as 13 (treze) tampas, pinos. A droga era para seu consumo, pois não faz uso dentro da residência. Afirma que comprou a droga na cidade de Cravinhos e ainda não tinha feito o pagamento da droga adquirida, pois costuma pegar a droga para usar durante a semana e paga na semana seguinte. Os pais lhe deram o dinheiro e não costumava sofrer abordagens policiais na rua. Durante a sua prisão em 2018 foi encontrada uma balança de precisão na residência, porém, ela era utilizada para pesar a droga que comprava para consumo. Em dezembro de 2021 foi preso novamente devido a uma dívida de droga (quinhentos reais) e estava apenas guardando a droga para um terceiro. No processo de 2018 foi concedida liberdade provisória e a abordagem ocorreu a noite, confirmando que descumpriu a condição imposta para a concessão da liberdade provisória.

A negativa do réu não se sustenta.

O Policial Militar Leandro Victor relatou que o réu já era conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas. Na data dos fatos estava em patrulhamento no bairro quando uma pessoa estranha, que não quis se identificar, afirmou que o réu estaria próximo a sua residência traficando, em frente a uma escola. Foram até o local indicado e abordaram o réu, com ele localizando 1 microtubo de cocaína, a quantia de R\$ 107,00 em dinheiro e junto a carteira um pouco de maconha. O pai do réu saiu na rua e foi explicado a ele o que estava acontecendo. Solicitaram ao pai autorização para revistarem sua residência, com o que concordou. Dentro da gaveta da cômoda localizaram um saco plástico contendo um pó branco, tendo o réu alegado que era cocaína para seu consumo. Solicitaram os documentos do réu pois ele seria levado para a delegacia. A carteira contendo os documentos estava na viatura e ao procurarem os documentos do réu localizaram 18 microtubos contendo cocaína, idênticos ao que foi apreendido com o réu defronte à residência. Deram voz de prisão e o réu conduzido à delegacia. Nunca abordou o réu, mas já tinha ciência que ele realizava o tráfico de drogas em Cravinhos. Ao abrir a carteira para pegar os documentos, o outro policial viu o volume e foram encontrados os 18 microtubos contendo cocaína. A cápsula que estava nas mãos do réu era idêntica às encontradas na carteira. O réu alegou que a droga era para uso próprio.

O policial militar Edvandro apresentou versão idêntica. Estavam realizando o patrulhamento no Jardim Bela Vista e um desconhecido parou a viatura e disse que Leonardo estaria vendendo drogas defronte sua residência. Estavam a dois quarteirões da residência e para lá se dirigiram. Avistaram Leonardo próximo da sua residência e na abordagem encontraram um eppendorf de cocaína em uma mão e R\$ 107,00 em dinheiro. No bolso havia uma pequena porção de maconha e uma carteira. O réu alegou que era usuário de drogas e que não estava traficando. Nesse momento o pai do réu saiu da residência e questionou o que estava acontecendo. Disseram a ele que havia denúncia de que o filho estava traficando no local e que encontraram drogas com ele. Questionaram se poderiam vistoriar o quarto do réu e o pai permitiu. Leonardo já era conhecido nos meios policiais pelo tráfico. Na gaveta da cômoda encontraram cocaína dentro de um saco plástico. O réu voltou a alegar que a droga era para seu consumo. Ao abrir a carteira do réu para pegar seu documento encontraram outros 18 eppendorfs com cocaína, idênticos ao que estava na mão do réu ao ser abordado na frente da residência. Já existiam denúncias de que o réu era traficante e recentemente ele foi preso no mesmo local com uma grande quantidade de drogas. A abordagem ocorreu na madrugada. A pessoa que fez a denúncia disse que há vários dias o réu estava realizando o tráfico no local e na data dos fatos viu o réu realizando o tráfico e, como encontrou a viatura policial, fez a denúncia. Ele não denuncia anteriormente pois não avistou a viatura policial, o que somente ocorreu na data dos fatos. Foram imediatamente à residência do réu após a denúncia e o surpreenderam.

A testemunha Mercedes é genitora do réu e relatou que deu a quantia de R\$ 100,00 (cem) reais ao filho e o pai R\$ 50,00 (cinquenta) reais. Dentro da residência nada foi localizado. O réu era usuário há muito tempo. Confirmou que a polícia entrou na

residência durante o horário noturno após autorização do pai do réu. Toda droga foi encontrada na carteira do réu. Antes desta ocorrência não se recorda se houve busca e apreensão em sua residência. O marido confirmou que os pinos foram encontrados na carteira de Leonardo.

José Lino dos Santos, genitor do réu, afirmou que no momento da abordagem estava do lado de fora da residência quando a polícia chegou com o réu. Afirma que autorizou a entrada de somente um policial e dentro da residência não foram encontradas drogas. A droga foi encontrada na carteira do réu. Levava o réu para trabalhar consigo em uma horta e deu a ele a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta) reais. Não viu a droga encontrada na carteira, apenas soube pela informação prestada pela policial. Informa que em 2018 Leonardo foi preso e colocado em liberdade, assim como foi preso em 03 de dezembro, mas nada sabe sobre essa prisão. Sabia que o filho é usuário.

A versão apresentada pelos pais do réu, no sentido de que não foram encontradas drogas dentro da residência, deve ser recebida com reservas, sendo evidente que tentam isentar a responsabilidade do filho na prática do tráfico.

Com bem realçou o representante do Ministério Público, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como o fato do réu já ser conhecido nos meios policiais como traficante e de estar em local com grande movimentação de pessoas, revelam que o réu estava realizando o tráfico na frente de sua residência, fato presenciado por transeunte que avistando a viatura policial onde estavam os policiais militares Victor e Edvandro, deu ordem de parada e relatou-lhes que Leonardo estava realizando o tráfico naquele momento, o que levou os policiais ao local, surpreendendo o réu com cápsulas de cocaína, uma porção de maconha e importância em dinheiro. Anote-se que a abordagem ocorreu após a meia-noite, horário em que o réu não poderia estar se dirigindo a uma sorveteria na forma alegada. Além disso, se o réu estivesse na rua somente para consumir drogas, estaria com apenas uma cápsula, e não com as 19 que foram apreendidas em seu poder.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo, guardar ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda. Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347).

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO In DJU 04.06.1993 p. 11.012).

No mesmo sentido: "Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 - Relator Desembargador ADALBERTO DENSER DE SÁ - RJTJESP 97/512).

Destarte, em tese, o fato de o réu ser viciado, dependente ou usuário à época dos fatos, não impede o reconhecimento de que, naquele momento, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes, para fins de comércio ilícito. Assim decide a superior instância há décadas, mesmo ainda sob a égide de vigência da

anterior Lei Antidrogas, 6368/76, conforme será abaixo demonstrado, in verbis: A condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante do acusado. E a este não se aplica o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei 6368/76. Os mesmos só incidem nas infrações do artigo 16 do citado Diploma Legal, quando o viciado em tóxico pode ficar sob tal dependência que o torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. (TJSP 1ª. Câmara Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, RT 643/277).

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade. (RJTJSP 101/498).

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais possui inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foi coerente e harmônico, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (H.C. nº 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello). As provas são robustas e autorizam a condenação.

Não há dúvida de ter a ré praticado o crime narrado na denúncia, devendo ser realçado ser verdadeira a versão apresentada pelos policiais militares quanto ao réu já ser conhecido pelo tráfico de drogas.

Em 18 de outubro de 2018 o réu foi preso em flagrante na Rua José Arantes Nogueira nº 250. Com o réu foram apreendidas duas porções de maconha, com aproximadamente 45,020g, três eppendorfs de cocaína e um invólucro contendo 21,70g de cocaína, além de uma balança de precisão, um rolo de fita adesiva e R\$ 77,00 em dinheiro (processo nº 1500857-07.2018.8.26.0530).

Em 19 de fevereiro de 2021, na mesma Rua José Arantes Nogueira, com o réu foram apreendidos 19 eppendorfs de cocaína, 1,710g de cocaína em um saco plástico e uma porção de maconha com 17,950g, além de R\$ 107,00 em dinheiro (processo nº 1500096-35.2021.8.26.0153).

Em 3 de dezembro de 2021, às 6 horas e 20 minutos, na Rua José Arantes Nogueira nº 250, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão. Localizaram 25 porções de cocaína camufladas em papel higiênico, dentro de um balde, 60 porções de cocaína dentro de um carrinho de bebê, uma porção de maconha na porta da geladeira, com 21,63g, e R\$ 130,00 em dinheiro. O réu foi preso em flagrante e condenado definitivamente por tráfico de drogas. A sentença transitou em julgado em 14 de março de 2022 (processo nº 1502743-36.2021.8.26.0530).

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, a pena base é fixada um sexto (1/6) acima do mínimo legal da potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína – 19 cápsulas e porção a granel), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, ou seja, cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu se dedica a atividades criminosas, sendo preso em flagrante por tráfico de drogas em 18 de outubro de 2018 e 3 de dezembro de 2021, tendo sido condenado definitivamente por tal crime (processo nº 1502743-36.2021.8.26.0530). Segundo posicionamento pacífico do STJ: A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. STJ. 5ª Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe

de 25/8/2016.

Não há dúvida de que o réu se dedica a atividades criminosas.

Torno definitiva a pena em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR LEONARDO CAETANO DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Levando-se em consideração que o réu ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (processo nº 1502743-36.2021.8.26.0530), a quantidade da pena imposta ao réu e a potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína, fixo o regime FECHADO para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Há necessidade da prisão do réu a fim de resguardar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa e resgatando a estabilidade social diante da gravidade que representa, nos dias atuais, o tráfico de drogas, crime que impulsiona os delitos contra o patrimônio e os praticados com violência contra a pessoa. Como o réu foi condenado definitivamente por tráfico praticado em 3 de dezembro de 2021, ou seja, posteriormente aos fatos apurados na presente ação penal, torna-se necessária sua prisão como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Como bem ressaltou o relator Edison Brandão, na apelação criminal nº 0007608-79.2012: "Cumpra observar que o ilícito do qual ora se trata tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o regime fechado permitirá ao condenado uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta". A prisão preventiva é necessária uma vez demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do réu, evidenciadas pela variedade e natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como pela localização de balança de precisão na prisão ocorrida em 2018. Tais elementos, somados ao fato de o réu possuir outras duas passagens criminais, já tendo sido, inclusive, condenado por tráfico de drogas (processo nº 1502743-36.2021.8.26.0530), certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Expeça-se mandado de prisão. Em observância ao disposto no art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida nestes autos. Decreto a perda em favor da União da importância em dinheiro apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no valor de 100 UFESP's.

Providencie a serventia a juntada de certidões relativas aos processos de nº 1500857-07.2018.8.26.0530 e 1502743-36.2021.8.26.0530.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Cartório Eleitoral.

P.R.I.

Cravinhos, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA